

1. 업무개요

환경시설본부 □□□□□□□□처 〰〰〰〰〰〰〰〰부는 「폐기물관리법」 제30조(폐기물처리시설의 검사), 제50조(폐기물처리시설의 사후관리 등)에 근거하여 소각·매립·음식물 등 폐기물처리시설의 적정 설치 및 성능 등에 대한 검사업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「폐기물관리법」 제30조(폐기물처리시설의 검사) 제1항에서 “폐기물처리시설의 설치를 마친 자는 폐기물처리시설 검사기관¹⁾으로부터 검사를 받도록 하고 있고, 제2항에서 “제1항에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 환경부령으로 정하는 기간마다 제1항에 따른 검사기관으로부터 정기검사를 받아야 한다.”고 정하고 있다.

그리고 「같은 법 시행규칙」 제41조(폐기물처리시설의 사용신고 및 검사) 제5항에서 “법 제30조제2항에서 “환경부령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 기준일 전후 각각 30일 이내의 기간을 말한다. 다만, 멸균분쇄시설은 제3호의 기간을 말한다.”로 정하며, 이 중 “●●●류 폐기물 처리시설(4호)의 경우, 최초 정기검사는 사용개시일로부터 1년이 되는 날, 2회 이후의 정기검사는 최종 점기검사일로부터 1년이 되는 날을 기준일”로 하도록 정하고 있다.

「폐기물관리법」 제30조의2(폐기물처리시설 검사기관의 지정 등) 제3항에서 “제1항에 따라 지정을 받은 폐기물처리시설 검사기관은 폐기물처리시설 검사를 의뢰받은 경우 환경부장관이 정하여 고시하는 기준과 방법에 따라 검사를 실시하고 폐기물처리시설 검사결과서를 환경부령으로 정하는 바에 따라 신청한 자에게 발급”하도록 하고 있다.

그리고 「폐기물처리시설의 검사방법에 관한 규정(국립환경과학원 고시)」 제10조(검사 결과의 판정 및 통보) 제2항에서 “검사기관은 검사 완료일부터 시험·분석 소요 시간을 제외하고 20일 이내에 검사결과를 신청인과 해당 폐기물처리시설을

1) 동법 제30조의2(폐기물처리시설 검사기관의 지정 등) 제1항 1호: 폐기물처리시설 검사기관으로 한국환경공단 지정

관할하는 시·도지사, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 또는 지방환경관서의 장에게 통보하여야 한다.”고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 2020. 1. 1.부터 2022. 9. 30.까지 ●●● 폐기물 처리시설 검사결과 통보기한 준수 여부를 확인²⁾한 결과, ●●●류 폐기물 처리시설에서 채취한 시료의 시험분석기관(이하 “시험분석기관”)이 발행한 ①성적서(이하 “성적서”)의 발급 일로부터 20일을 초과하여 〰〰〰〰〰〰부가 검사결과(이하 “검사결과”)를 통보한 사례는 <표 13>과 같이 9건이었고, 이 중 〰〰〰〰〰〰부가 ②성적서를 접수한 날로부터 20일을 초과하여 검사결과를 통보한 경우는 2건(연번 4번, 8번)이었다.

<표 13> ●●●류 폐기물 처리시설 검사결과 통보기한 준수 현황(2020.1월~2022.9월)

연 번	시설명	(공단) 검사결과서 발급일	(최종 시료 분석기관) 시료분석 성적서*			
			①성적서 발급일 (검사결과 통보기한)	20일 초과여부	②공단성적서 접수일 (검사결과 통보기한)	20일 초과여부
1	==군	2022.05.18.	2022.04.11. (2022.05.06.)	초과	2022.05.09. (2022.06.03.)	-
2	(주)=====	2022.04.15.	2022.03.11. (2022.04.07.)	초과	2022.04.21. (2022.05.18.)	-
3	=====	2022.04.21.	2022.03.07. (2022.04.01.)	초과	2022.04.21. (2022.05.18.)	-
4	==환경공단 ==사업소	2022.04.26.	2022.03.08. (2022.04.04.)	초과	2022.03.14. (2022.04.08.)	초과
5	=====	2022.05.04.	2022.04.01. (2022.04.28.)	초과	2022.05.02. (2022.05.27.)	-
6	==	2022.05.25.	2022.04.22. (2022.05.19.)	초과	2022.05.10. (2022.06.06.)	-
7	(주)=====	2022.07.11.	2022.06.10. (2022.07.07.)	초과	2022.07.08. (2022.08.04.)	-
8	==시	2022.08.02.	2022.07.01. (2022.07.28.)	초과	2022.07.04. (2022.07.29.)	초과
9	==시 ==하수처리장	2022.09.27.	2022.08.26. (2022.09.22.)	초과	2022.09.08. (2022.10.05.)	-

* 악취, 폐기물, 최종제품 등 3개 시료 중 성적서 발급·접수일이 가장 늦은 시료를 기준으로 작성

2) 공단의 검사완료일로부터 검사결과 통보일(발급일 기준)까지 40일 이상 초과된 건에 대하여 확인

<표 13>에서 시험분석기관의 성적서 발급일을 기준으로 20일을 초과하여 〰〰〰〰〰부(가)가 검사결과를 통보(①의 경우)하게 된 사유를 확인한 결과, 이는 성적서를 수령한 검사신청기관이 그 성적서를 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰부에 늦게 통보(전달)하는 것이 그 원인으로 확인되었다. 이 경우 법령에서 정하고 있는 검사결과 통보기한을 준수하지 못한 잘못을 온전히 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰부에 물을 수 없을 것이다. 그러나 성적서의 접수일로부터 20일을 초과하여 검사결과를 통보(②의 경우)한 2건(연번 4번, 8번)은 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰부의 과실이 인정된다.

자세한 성적서 지연 접수현황을 확인하기 위하여 2020. 1. 1.부터 2022. 9. 30.까지 실시한 ●●●류 폐기물 처리시설 검사에 대하여 성적서 발급일로부터 〰〰〰〰〰〰〰〰부로의 접수일까지 소요된 기간을 확인³⁾한 결과, 그 기간이 10일 이상 소요된 현황은 <표 14>와 같다.

<표 14> 시료의 성적서 발급에서 공단 접수까지 10일이상 소요된 현황

구분	●●●류 폐기물 처리시설 검사			40일 이상 소요건수(B)의 시료분석 관련			
	전체 검사건수 (A)	검사~결과* 40일 이상 소요건수(B)	비율 (B/A)	시료분석 건수 (C)	발급~접수** 10일 이상 소요건수(D)	비율 (D/C)	비고(D의 소요기간)
2020년	70	5	7.1%	10	1	10.0%	21일
2021년	62	3	4.8%	6	1	16.7%	11일
2022년 1~9월	95	24	25.3%	68	26	38.2%	평균 13일 최고 53일

* (검사~결과) 공단의 검사완료일로부터 검사결과 통보일(결과서 발급일)까지를 말함
 ** (발급~접수) 시험분석기관의 성적서 발급일로부터 공단의 성적서 접수일까지를 말함

2022년(1~9월) 실시한 ●●●류 폐기물 처리시설 검사의 경우, 공단의 검사완료 일로부터 검사결과 통보일(결과서 발급일)까지의 기간이 40일 이상 소요된 건(B)은 24건으로 전체 검사 건(A) 95건 대비 25.3%를 차지하는데, 이는 2020년 7.1%와 2021년 4.8%에 비하여 크게 증가하였다. 그리고 공단의 검사완료일로부터 검사결과

3) 공단의 검사완료일로부터 검사결과 통보일(발급일 기준)까지 40일이상 초과된 건에 대하여 확인

통보일(결과서 발급일)까지 40일 이상 소요된 검사(B) 24건과 관련된 시료분석(C)은 68건이었는데, 이 중 시험분석기관의 성적서 발급일로부터 공단의 접수일까지 소요된 기간이 10일 이상인 건은 26건으로 38.2%에 달하여, 이 역시 2020년 10.0%와 2021년 16.7%에 대비하여 크게 증가한 것으로 파악되었다.

이와 같이 2022년의 비율이 급격하게 증가한 것은 「폐기물관리법 시행규칙」 제41조의3(폐기물처리시설 검사기관의 지정 기준)의 신설(2020.11.27.) 및 「폐기물처리시설 검사기관 지정 및 사후관리에 관한 운영 규정(국립환경과학원 예규 제819호)」의 제정(2021.10.12.)⁴⁾에 따라 당초 2개 지역 환경본부(●●●●●●환경본부, ●●●●●●환경본부)와 나누어 실시하던 폐기물 처리시설 검사업무를 2022년부터 본사 〰〰〰〰〰〰〰〰부에서 인력 증원 없이 일괄 수행하게 되는 등⁵⁾ 업무량이 크게 증가⁶⁾하였기 때문이었다. 그에 따라 그간 실시하던 검사신청기관에 대한 업무 협조 요청(성적서의 즉시 제공 연락 등)에 적극적으로 대처하지 못한 것으로 확인되었다.

「폐기물관리법 시행규칙」 제41조(폐기물처리시설의 사용신고 및 검사) 제5항에서 ●●●●류 폐기물 처리시설은 1년 주기로 정기검사를 받도록 정하고 있어, 검사신청기관의 담당자에게 본 검사는 비연속성 단발성 업무로서 담당자는 검사의 진행절차 및 공단과의 협조사항 등을 숙지하지 못할 가능성이 크다. 따라서 법령으로 지정된 폐기물처리시설 검사기관으로서 검사결과의 통보기한을 준수하기 위해서 〰〰〰〰〰〰〰〰부는 시료의 성적서가 발급된 후 가능한 빠른 시일 내 확보할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 ●●●●류 폐기물처리시설의 검사결과 통보

4) 폐기물관리법 시행규칙 [별표 10의2]에서 정하는 ●●●●류폐기물처리시설 검사를 위한 별도의 기술인력, 시설(실험실 등)을 갖추어야 하나, 지방 2개 조직은 해당조건을 충족하지 못하여 폐기물처리시설 검사기관으로 미지정됨

5) 지역본부 검사정원 본사 일원화(●●●●●●부-0000호, '==.==.==.)에 따라 〰〰〰〰〰〰부 정원이 확대(17명→21명)되었으나, '22년 8월까지 현원 19명(휴직자 1인 포함)으로 폐기물처리시설 검사 및 진단업무 수행함

6) 본사 〰〰〰〰〰〰〰〰부의 ●●●●류폐기물처리시설 검사물량: '21.1~12월: 62건 → '22.1~9월: 95건)

기한을 미준수(<표 13>의 연번 4번, 8번) 한 환경시설본부 □□□□□□□처 𠄎𠄎
𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎부 ㉔급 ■■■, 환경시설본부 □□□□□□□처 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎부 ㉔급
●●●, 환경시설본부 □□□□□□□처 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎부(現 ▶▶환경본부 ▷▷▷▷
▷▷센터 ▼▼▼▼부) ㉔급 □□□에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 환경시설본부장(□□□□□□□처장)은 폐기물처리시설 검사결과 통보기한을
준수할 수 있도록 시료분석기관에서 발급한 성적서를 지체 없이 확보하는 방안을
마련하시기 바랍니다. 【권고】